韶关市新丰县“7·6”机械伤害事故调查报告

来源： 本网 作者： 发布时间： 2023-10-19 16:25:36 字体： 大 中 小

2022年7月6日早上6时25分左右，新丰县丰城街道福丰金属制品有限公司在生产过程中，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，新丰县委、县政府高度重视，立即组织召开了“7.6”事故现场警示会议，县委、县政府领导同志先后作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长谢**为组长，县应急管理局、新丰县丰城街道办事处、县市场监督管理局等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：新丰县福丰金属制品有限公司；住所：新丰县丰城街道***；法定代表人：张**；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91440233759245****；注册资本：380万元；成立日期：2004年03月16日；营业期限：长期；经营范围：加工、销售：金属制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生相关人员信息情况

1、朱**（死者），男，汉族，1964年12月18日出生，57岁，身份证号码：44023319641218****，广东省新丰县人；新丰县福丰金属制品有限公司的操作工人。

2、杨**，男，54岁，身份证号码：44052719680510****，是新丰县福丰金属制品有限公司的厂长，安全生产主要负责人。

3、邱**，男，39岁，身份证号码：35012219831116****，是新丰县福丰金属制品有限公司的销售经理，安全生产管理人员。

二、直接经济损失情况

经调查统计，事故造成直接经济损失约人民币90万元。

三、事故发生经过和救援善后处理情况及行业监管情况

(一)事故发生经过

2022年7月6日新丰县福丰金属制品有限公司组织员工在熔炼车间对不合格起重机进行维修保养，6时25分许，朱**（死者，新丰县福丰金属制品有限公司的操作工人）准备下班，在对使用登记号为重粤FY0011的起重机械小钩进行归位时，违规站位在吊钩直下方操作吊钩的遥控器，由于错按到大钩的控件，起重机高度限位器失效，导致大钩冲顶，引起钢丝绳断裂，大钩掉落，砸至其本人身上。现场带班班长刘**立即拨打120急救中心电话和电话向厂长杨**、法定代表人张**和公司股东易**报告情况。

(二)事故救援与善后情况

事故发生后，新丰县福丰金属制品有限公司厂长杨**、法定代表人张**和公司股东易**等立即赶赴事故现场。6时40分许，杨**到达事故现场后，了解到现场其他人员已经拨打120急救电话，但因120救护车还未到达现场，杨**再次拨通120救援电话催促救援，同时，拨打了110进行报警。6时50分许，救护车到达现场，对朱**进行抢救，5分钟后，120急救医生宣告朱**抢救无效死亡。

（三）应急处置情况

7月6日上午7时40分新丰县应急管理局接到新丰县公安局事故电话报告后，立即组织工作人员前往事故现场。8时10分许，县应急管理局工作人员到达事故现场，开展相关调查工作。7月6日上午9时，明确该事故为生产安全事故后，新丰县应急管理局立即启动紧急信息报送流程，向新丰县人民政府和韶关市应急管理局报告事故情况。

（四）事故善后事宜

目前，死者家属与新丰县福丰金属制品有限公司已达成赔偿和谅解协议，死者尸体已火化。

（五）监督管理情况。

1、新丰县市场监督管理局：2022年至事故发生共开展了2次安全生产执法检查工作：4月21日的检查中发现存在4台起重机械、1台压力容器检验合格有效期已过期的问题并下发了相关

整改文书，进行了复查；6月7日的检查中发现在用6台起重机械经检验不合格的问题，并下发了两份文书，要求企业限期整改，并于7月23日进行了复查检查。

2、新丰县丰城街道办事处：2022年2月17日，对新丰县福丰金属制品有限公司进行安全生产检查，对加工区域的消防器材、制度进行了检查，未发现隐患。2022年5月12日进行安全生产检查，发现该企业部分灭火器过期失效，当场责令负责人限制整改，并于5月23日进行了复查检查。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

朱**预判不足，操作失误，风险安全意识淡薄，违规站位在吊钩直下方操作吊钩的遥控器，由于错按到大钩的控件，起重机高度限位器失效，导致大钩冲顶，引起钢丝绳断裂，大钩掉落，砸至其本人身上，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、新丰县福丰金属制品有限公司安全主体责任落实不到位。该公司安全生产管理不规范，现场管理不到位，风险辨识（评估）不清，没有将事发岗位风险点、风险等级等要素识别出来。

2、新丰县福丰金属制品有限公司作业现场安全管理不到位，未有效履行安全生产和特种设备安全管理责任，对安全生产隐患排查治理不力，未能有效发现和消除安全隐患，未能有效制止、纠正作业人员违章行为，安全教育不到位、不细致。

（三）事故其他存在问题

1、新丰县市场监督管理局在安全综合监管、特种设备安全监管中有计划、有部署、有巡查、有整治、有宣传，但在督促新丰县福丰金属制品有限公司加强安全生产、特种设备风险管控和隐患排查治理等安全管理工作上不细致、不深入。

2、新丰县丰城街道办事对新丰县福丰金属制品有限公司开展安全生产检查不够深入细致，未能及时发现企业存在的问题隐患，履行安全生产属地管理责任不到位。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故属于特种设备使用过程中作业人员安全意识淡薄、违反操作规程，公司安全管理不到位导致的一般生产安全事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

朱**（死者），男，新丰县福丰金属制品有限公司的操作工人，在进行开炉工段操作吊车时，违反了《起重机安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010 ）中17.2.4、b)“任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过”违规站位在吊钩直下方操作吊钩的遥控器的操作规定，对事故发生具有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1、杨**，男，新丰县福丰金属制品有限公司厂长。作为安全生产主要负责人，未按规定履行安全生产主要负责人法定安全生产管理职责，未认真组织制定实施安全生产教育培训,督促、检查本单位安全生产工作不到位，对此次事故负有领导责任，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项之规定，对事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”**的规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

2、邱**，男，新丰县福丰金属制品有限公司安全生产管理人员。风险辨识和隐患排查流于形式，未能及时发现生产过程中存在的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期整改，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……”**的规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

新丰县福丰金属制品有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理缺位，对生产作业现场督促检查不力，对违规违章行为查处不严，对工人安全教育培训不深不细，对“7·6”机械伤害事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条、第四十四条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定:**“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”**建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）建议给予追究责任的单位

1、新丰县市场监督管理局在督促新丰县福丰金属制品有限公司加强安全生产、特种设备风险管控和隐患排查治理等安全管理工作上不细致、不深入。建议责成新丰县市场监督管理局向新丰县人民政府作书面检讨。

2、新丰县丰城街道办事处在新丰县福丰金属制品有限公司生产经营过程中，履行安全生产属地责任管理责任不到位,安全生产检查不够深入细致，没有及时发现安全隐患。建议责成新丰县丰城街道办事处向新丰县人民政府作书面检讨。

六、整改措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，落实整改措施，消除事故隐患，杜绝事故再次发生，各有关单位须贯彻落实以下整改要求：

（一）新丰县福丰金属制品有限公司，要切实吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，**一要**严抓严管、进一步细化落实隐患排查机制，对生产作业场所存在的安全隐患及时排查和消除，加强安全巡查和查处违规违章力度；**二要**制定并严格落实安全生产教育和培训制度，加强对从业人员的安全生产教育培训，增强从业人员的安全生产意识，确保其具备岗位所必备的安全知识，落实岗位安全操作规程，杜绝违章作业的发生；**三要**加强作业现场管理，督促从业人员依法依规安全作业，特别是进一步规范特种设备的操作，坚决制止工人违章冒险作业行为。

（二）新丰县市场监督管理局，作为负有安全生产监管职责的部门，要严格落实监管责任，创新监管方式，着重检查效果，要加强对起重机械等特种设备的行业监管，认真排查使用起重设备未报检、无维保等违法行为，剖析存在的问题，提出防范措施及相关工作要求。坚决消除监管盲区，堵塞管理漏洞，加大对企业安全生产违法违规行为的打击力度，严格督促企业落实好主体责任，杜绝类似事故再次发生。

（三）丰城街道办事处，要切实履行属地管理职责，要针对本次事故加强源头管控，继续认真排查相关设备使用情况，注重加强安全生产宣传教育，发现不安全行为应当及时督促企业纠正并上报相关职能部门。同时，要督促指导企业全面落实全员安全生产责任制，制定并严格执行企业安全管理规章制度和各作业岗位安全操作规程，建立健全事故隐患排查治理机制，切实加强生产一线安全管理，严格落实安全生产培训教育管理规定，进一步夯实企业安全生产工作基础。

韶关市新丰县“7.6”机械伤害

事故调查组（代章）

2023年4月11日